МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2022 оны 01 дугаар сарын 18 № 04/03 Улаанбаатар хот

ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
Б.ДҮГЭРЖАВ ТАНАА

"Үлэмжтайж Ричерс" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Ж.Мэндсайхан Комисст хандаж "... Ховд аймгийн Мянгад сумын нутаг дэвсгэрт орших "Ухаа толгой" нэртэй газарт түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сунгуулах тухай хүсэлтийг 2018 оноос хойш Ховд аймгийн Засаг даргад гаргасан боловч надад ямар ч хариу өгөхгүй өргөдөл, гомдол гаргах эрхийг зөрчиж байна..." гэх гомдлыг ирүүлсэн.

Комисс гомдлын дагуу шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. "Үлэмжтайж Ричерс" ХХК-ийн захирал Ж.Мэндсайханаас 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр Ховд аймгийн Засаг дарга Д.Галсандондогт, 2019 оны 06 дугаар сарын 25, 2020 оны 09 дүгээр сарын 09, 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрүүдэд Танд хандаж хүсэлт гаргасан байх бөгөөд 2020 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хүсэлтийг Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бичиг хэргийн ажилтан 2020 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 16 цаг 49 минутанд 3429 дугаарт бүртгэж, 2020 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр Та "танилцав" гэсэн тэмдэглэл хийж, гарын үсэг зурсан байна.

2. Тус гомдлын дагуу Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.4, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн "Үлэмжтайж Ричерс" ХХК-ийн захирал Ж.Мэндсайханаас Ховд аймгийн Засаг даргад хандаж гаргасан хүсэлтийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх баримтыг холбогдох тайлбарын хамт Комисст ирүүлэх тухай 2021 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 7/1376, 2022 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн ТГ-03/39 дугаар албан бичгүүдийг Танд хүргүүлсэн бөгөөд танаас ирүүлсэн 2021 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 1/2038 дугаар, Засаг даргын орлогч Т.Дэлэгсайханаас ирүүлсэн 2022 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 1/96 дугаар албан бичгүүдэд дээрх хүсэлтүүдийг аймгийн Засаг дарга хэрхэн шийдвэрлэсэн болон шийдвэрлэлтийн талаар хүсэлт гаргагчид хэзээ, ямар хэлбэрээр хариу өгсөн талаарх баримтыг ирүүлээгүй байна.

3. Гомдол гаргагч Ж.Мэндсайхан нь түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сунгуулах тухай хүсэлтийг 4 удаа гаргасан байх боловч хүсэлтийг хангасан, эс хангасан эсэх хариуг түүнд өгөөгүй, шийдвэрлэх хугацааг хуулийн дагуу сунгасан эсэх талаар мэдэгдээгүй байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 12 дахь хэсэгт "төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх

эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй", Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт "өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь барагдуулах", 7.6 дахь хэсэгт "өргөдөл, гомдолд үндэслэл бүхий хариу өгөх", 16 дугаар зүйлийн 16.1 дэх хэсэгт "өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалтан 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгаж болно. Хугацаа сунгасан тухай өргөдөл, гомдол гаргагчид мэдэгдэнэ", Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1.3 дахь заалтад "асуудал шийдвэрлэх хугацааг хууль тогтоомжид заасан бол тухайн хугацаанд шийдвэрлэнэ" гэж тус тус заасан.

Дээрхээс үзэхэд Та "Үлэмжтайж Ричерс" ХХК-ийн захирал Ж.Мэндсайханаас 2019, 2020, 2021 онуудад ирүүлсэн хүсэлтэд тодорхой хариу өгөөгүй эс үйлдэхүй гаргаж Монгол Улсын Үндсэн хуулиар баталгаажуулсан иргэний өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхийг зөрчсөн байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу ШААРДЛАГА хүргүүлж байна. Үүнд:

1. "Үлэмжтайж Ричерс" ХХК-аас ирүүлсэн хүсэлтийг энэхүү шаардлагад заасан хугацаанд шийдвэрлэж, хариу өгөх;
2. Цаашид иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхгүй, хариу өгөхгүй эс үйлдэхүй гаргахгүй байхад анхаарч, 2020 онд шинээр батлагдсан Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль болон Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн талаарх сургалтыг 2022 оны сургалтын төлөвлөгөөндөө тусгаж, Тамгын газрын ажилтнуудаа хамруулах;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Шаардлагын мөрөөр авсан арга хэмжээний танилцуулгыг, холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА